MIETVERTRAG
ÜBER EIN APARTMENT IM HAUS "LINKED LIVING"

Zwischen der Firma

für den Vermieter handelnd mit Vollmacht
Capera Immobilien Service GmbH, Vorgartenstraße 204/1, 1020 Wien

- nachfolgend Vermieter genannt -

Turbo Ö2 Liegenschaftsbesitzverwaltungs GmbH, Vorgartenstraße 204/1, 1020 Wien

und Herrn/Anschrift,

Herr Michael Jimenez

Anschrift: 40 Dawson Avenue, 07012 Clifton, NJ, Vereinigte Staaten

Tel: +353874518587 E-Mail: mrjimene@gmail.com

geboren am, Personalausweisnummer / Ausstellungsdatum

02.06.1990 EK0165592 /

- nachfolgend Mieter genannt -

wird folgender Wohnraummietvertrag abgeschlossen:

§1 Mietsache

1.1. Der Vermieter überlässt dem Mieter zu Wohnzwecken die Einheit
Apartment 862 im 8.OG

in der LINKED LIVING Apartmentanlage
Vorgartenstraße 204, 1020 Wien

bestehend aus: **1** Zimmer, Küche mit EBK, und Bad.

1.2. Die Wohnung ist mit folgendem Inventar ausgestattet: siehe Übergabeprotokoll. Dem Mieter ist es nicht erlaubt, auch nur Teile der Möblierung aus der Mietsache zu entfernen.

1.3. Der Mieter wurde vor Vertragsabschluss ausdrücklich darauf hingewiesen, unterstützt durch eine persönliche Ortsbesichtigung, dass er Mieter einer neu erbauten bzw. sanierten Wohnung ist und ggfs. damit rechnen muss, dass es durch die noch bestehenden Fertigstellungsmaßnahmen zu Beeinträchtigungen in seinem Wohnbefinden kommen kann. Dies berechtigt zu keiner Mietminderung.

§2 Mietdauer

2.1. Der Mieter hat das Apartment besichtigt und für seine Zwecke als tauglich befunden.

2.2. Das Mietverhältnis beginnt am **01.10.2016** wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Es kann unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist zum Monatsletzen aufgekündigt werden.

2.3. Es besteht Einigung darüber, dass der möblierte Wohnraum ausschließlich für Wohnzwecke vermietet wird.

2.4. Der Mieter hat den Mietgegenstand eingehend besichtigt und diesen für seine Zwecke als geeignet befunden. Der Vermieter leistet keine Gewähr für eine bestimmte Beschaffenheit, ein bestimmtes Ausmaß oder eine bestimmte Eignung des Mietgegenstandes.

2.5. Die Mietparteien vereinbaren wechselseitig eine Mindestmietdauer von 6 Monaten.

2.6. Das Recht der Parteien, den Vertrag in den gesetzlich zugelassenen Fällen außerordentlich fristlos zu kündigen, bleibt unberührt.

2.7. Der Vermieter kann das Mietverhältnis insbesondere ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen, wenn der Mieter

a) ungeachtet einer Abmahnung die Rechte des Vermieters dadurch in erheblichem Maße verletzt, dass er die Mietsache durch Vernachlässigung der ihm obliegenden Sorgfalt erheblich gefährdet oder sie unbefugt einem Dritten überlässt,

b) trotz einer nach dem Eintritt der Fälligkeit erfolgten Mahnung mit der Bezahlung des Mietzinses über die übliche oder ihm bisher zugestandene Frist hinaus, mindestens aber acht Tage im Rückstand ist,

c) schuldhaft in solchem Maße seine Verpflichtungen verletzt, insbesondere den Hausfrieden so nachhaltig stört, dass dem Vermieter die Fortsetzung des Mietverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist oder bis zur sonstigen Beendigung nicht zugemutet werden kann,

d) das Apartment oder die Einrichtungen des LINKED LIVING erheblich nachteilig gebraucht. Gleiches gilt für Personen, die mit Zustimmung des Mieters Zugang zum Apartment oder zum LINKED LIVING haben,

e) grob ungehöriges Verhalten des Mieters, oder ihm zurechenbarer Personen gegenüber den übrigen Hausbewohnern, gegenüber dem Vermieter oder ihr zurechenbaren Personen, insbesondere wenn der Mieter oder ihm zurechenbare Personen sich einer mit Strafe bedrohte Handlung gegen das Eigentum, die Sittlichkeit oder die körperliche Integrität schuldig machen,

f) gegen Bestimmungen aus diesem Vertrag samt Hausordnung trotz Mahnung verstößt (dies stellt für den Vermieter einen wichtigen Kündigungsgrund im Sinne des § 30 ABs 2 Z 13 MRG dar),

2.8. Im Übrigen bedarf eine vorzeitige Beendigung des Mietverhältnisses einer individuellen Aufhebungsvereinbarung der Parteien.

2.9. Die Kündigung bedarf in jedem Fall der Schriftform.

§3 Wohnungsübergabe

3.1. Die Übergabe findet grundsätzlich in der Mietsache statt. Hierzu vereinbaren die Parteien einen Übergabetermin während der regelmäßigen Arbeitszeiten des Vermieters von 8.00 bis 18.00 Uhr am Tag des Beginns des Mietvertrages (§ 2.1). Liegt der Beginn des Mietvertrages an einem Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag, findet die Übergabe am darauf folgenden Werktag statt, sofern die Parteien keinen anderen Zeitpunkt oder eine andere Form der Übergabe vereinbaren.

3.2. Bei der Übergabe hat der Mieter auf bestehende Mängel hinzuweisen.

3.3. Nimmt der Mieter die Mietsache schon vor Mietbeginn (§ 2.1) in Besitz, z. B. weil ihm die Schlüssel vom Vormieter überlassen wurden, hat er unverzüglich einen Übergabetermin gem. Abs. 1 zu vereinbaren, sofern er aus dem Zustand der Mietsache Rechte herleiten will.

3.4. Anlässlich des Übergabetermins wird ein Übergabeprotokoll angefertigt, das der Vermieter und der Mieter unterzeichnen. Dieses Protokoll wird Vertragsbestandteil.

§ 4 Miete und sonstige Entgelte

4.1 Der Mieter zahlt an den Vermieter folgende monatliche Miete:

Nettokaltmiete		519,06	**Eur**
+ Ust. Nettokaltmiete	10%	51,91	**Eur**
+ BK Pauschale (Netto)		84,31	**Eur**
+ Ust. 10% BK Pauschale	10%	8,43	**Eur**
+ HK Pauschale (Netto)		21,08	**Eur**
+ Ust. 20% HK Pauschale	20%	4,22	**Eur**
Gesamtmiete		689,00	**Eur**

Die Gesamtmiete beinhaltet die Grundmiete, die Pauschale auf Betriebs- und Heizungskosten sowie Umsatzsteuern gem. §6.

§5 Zukünftige Mieterhöhungen

Die Parteien vereinbaren eine jährliche fixe Erhöhung des Mietzinses: Der Mietzins erhöht sich demnach jährlich, zum Monat in dem das Mietverhältnis begonnen hat, um 2 %. Ausgangsbasis ist jeweils der für das Vorjahr geltende Mietzins. Darüber hinaus wird keine Indexierung gemäß einer Änderung des Verbraucherpreisindex vereinbart.

§6 Betriebskosten

Für die Betriebskosten schuldet der Mieter die in § 4.1 genannte monatliche Betriebskostenpauschale. Die Betriebskosten umfassen daher:

- alle in den §§ 21 ff MRG (idgF) genannten Positionen,
- anteilig die Prämien hausbezogener nützlicher Versicherungen,
- allenfalls zusätzliche Schneeräum- und Reinigungskosten (samt Materialien und Geräten), Betreuung von Grünanlagen,
- die anteiligen Betriebs- und Wartungskosten des Gebäudes und des Aufzuges,
- Kosten des Stromverbrauchs der Wohnung,
- Internet-Flatrate,
- Kosten der Wartung der Einrichtungsgegenstände (zB Mikrowellengerät, Kühlschrank, etc),
- Kosten der wiederkehrenden Prüfung von Elektroanlagen, Gasleitungen und sonstigen technischen Einrichtungen,
- Kosten der Wartung von Feuerlöschern,
- Kosten des Austausches von Leuchtmitteln bei natürlichem Verschleiß,
- Kosten der der Wartung von Rauchabzugs-, Rauchmelde-, Brandmelde- und Lüftungsanlagen, der Sprinkleranlage,
- Kosten der der regelmäßigen Prüfung und Wartung von Roll- und sonstigen motorbetriebenen Toren,
- Kosten der der Wartung von Rückstausicherungen,
- Kosten des Betriebs und der Wartung von Springbrunnen und/oder Teichanlagen einschließlich der Beleuchtung sowie
- alle mit der zweckmäßigen Bewirtschaftung der Liegenschaft zusammenhängenden Kosten.

§7 Mietzahlungen

7.1 Die Miete nach § 4.1 ist monatlich im Voraus, spätestens bis zum 3. Werktag eines jeden Monats kostenfrei nach näherer Bestimmung des Vermieters zu entrichten. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Eingang auf dem Konto des Vermieters maßgeblich.

7.2 Der Mieter ist auf Verlangen des Vermieters verpflichtet, die Miete und sonstige Zahlungen, die ihre Grundlage in diesem Mietvertrag haben, im SEPA-Lastschrifteinzugsverfahren zu leisten (Anlagen 1-3). Soweit Einmalzahlungen eingezogen werden, muss zwischen der Anforderung (Rechnungstellung) und dem Einzug mindestens eine Frist von vier Wochen liegen. Der Mieter hat ggf. ein Konto bei einem Geldinstitut anzulegen und für die Deckung des Kontos in Höhe der monatlich zu leistenden laufenden Zahlung zu sorgen. Ein Widerruf der Einzugsermächtigung ist bei Vorliegen eines wichtigen Grundes zulässig. Entfällt der wichtige Grund, lebt die Pflicht nach Satz 1 wieder auf. Der Vermieter kann den Lastschrifteinzug aussetzen, wenn es wiederholt zu Rückbuchungen gekommen ist. Die Aussetzung wird dem Mieter mitgeteilt. Dem Vermieter hierdurch auferlegte Kosten hat der Mieter zu tragen.

7.3 Der Vermieter ist berechtigt, für jede Mahnung pauschal EUR 10,00 Mahngebühren zu verlangen. Weiterhin ist der Vermieter berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 4 % p.a. zu berechnen.

7.4 Dem Vermieter steht das gesetzliche Pfandrecht gem. § 1101 ABGB an den vom Mieter eingebrachten Sachen zu, wenn der Mieter die Bezahlung des bedungenen Entgelts verweigert oder er damit im Rückstand ist. Dieses Pfandrecht steht dem Vermieter weiter zur Sicherung seiner Forderung aus diesem Vertrag, und/oder sonstiger Auslagen, die für den Mieter gemacht wurden und für allfällige Ersatzansprüche jeglicher Art zu.

§8 Sicherheitsleistung / Schuldbeitritt

8.1 Zur Sicherung von Ansprüchen des Vermieters gegen den Mieter aus dem Mietvertrag zahlt der Mieter an den Vermieter eine Kaution in Höhe von **3** Gesamtmieten zur treuhänderischen Anlage auf einem Sammelkonto für die Dauer der Vertragszeit.

8.2 Die Zahlung der Kaution auf das Bankkonto des Vermieters, erfolgt bis spätestens zum Tag der Apartmentübergabe an den Mieter. Ausschlaggebend ist das Datum des Geldeingangs auf dem Konto des Vermieters.

8.3 Für den Fall, dass der Vermieter die Kaution in Anspruch nehmen musste, ist der Mieter verpflichtet, den Fehlbetrag unverzüglich zu leisten und die Kaution wieder auf die volle vereinbarte Höhe aufzufüllen.

8.4 Nach Beendigung des Mietvertrages rechnet der Vermieter über die Kaution innerhalb angemessener Zeit ab. Bei mehreren Mietern ist der Vermieter berechtigt, den Rückzahlungsanspruch wegen der Kaution mit Forderungen zu verrechnen, die nur gegen einen der mehreren Mieter bestehen, sofern diese Forderung im Zusammenhang mit dem Mietverhältnis steht.

8.5 Herr, Straße, Ort,
./.

tritt der Schuld des Mieters (also insbesondere hinsichtlich der Zahlung der Miete, der Betriebs- und Heizkosten, von Kleinreparaturen, der Durchführung von Schönheitsreparaturen, der Rückgabe bei Mietende usw.) aus diesem Mietverhältnis bei (Schuldbeitritt) und haftet somit zur ungeteilten Haft mit dem Mieter.

§9 Gewährleistung und Haftung

9.1 Der Mieter haftet für sämtliche von ihm oder von in seinem Einflussbereich stehende Dritte – auch Lieferanten und dergleichen - verursachten Schäden, insbesondere auch Schäden, die durch die verspätete oder nicht erfolgte Bekanntgabe von Schäden im Apartment verursacht wurden.

9.2 Der Vermieter haftet maximal bis zu seiner Haftpflichtversicherungssumme in Höhe von EUR 10.000.000. Ein Verschulden des Mieters ist zu berücksichtigen. Die Haftung des Vermieters für leichte Fahrlässigkeit ist (ausgenommen für Personenschäden) ausgeschlossen. Ist der Mieter ein Unternehmer, so wird die Haftung für leichte und für grobe Fahrlässigkeit ausgeschlossen.

9.3 Der Mieter erklärt, aus zeitweiligen Störungen oder Absperrungen der Wasserzufuhr, Gebrechen oder Absperrungen des Personenaufzugs, an den Wasser-, Gas-, Licht-, Kraft- und Kanalisierungsleitungen, aus Mängeln der Waschküche udgl. keinerlei Rechtsfolgen abzuleiten, sofern der Vermieter diese Störung weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt hat.

9.4 Die verschuldensunabhängige Haftung des Vermieters für anfängliche Mängel des Mietobjekts wird (ausgenommen für Personenschäden) ausgeschlossen, der Vermieter haftet insoweit nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

9.5 Im Hinblick auf einen Mangel der Mietsache, der nach Abschluss des Mietvertrages entsteht, haftet der Vermieter nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit; die Haftung für leichte Fahrlässigkeit wird (ausgenommen für Personenschäden) ausgeschlossen. Ein allfälliger Anspruch gemäß nachfolgendem Punkt 9.7. bleibt davon unberührt.

9.6 Der Vermieter haftet für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Vermieters oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Vermieters beruhen.

9.7 Das gesetzliche Minderungsrecht der Miete gemäß § 1096 Abs 1 S. 2 ABGB bleibt von den vorgenannten Bestimmungen unberührt.

§10 Benutzung des Mietobjektes, der gemeinschaftlichen Anlagen und Einrichtungen, Abfallentsorgung

10.1 Der Mieter verpflichtet sich, das Apartment samt dem darin vorhandenen Inventar und allen Einrichtungen sowie die Gemeinschaftsanlagen (insbesondere Bistro, Washing-, Welcome-, Fitness-, und Learning-Lounges, Waschräume, WCs, etc.) und die gemeinsamen Teile der Liegenschaft pfleglich und unter möglichster Schonung der Substanz zu behandeln, sodass dem Vermieter und den anderen Gästen kein Nachteil erwächst. Der Mieter ist nicht berechtigt, bauliche oder sonstige Veränderungen im Apartment, insbesondere an Wänden, Böden, Einrichtungen und Ausstattung vorzunehmen. Das Abstellen von Fahrzeugen aller Art (insbesondere Fahrräder, Roller, etc.) außerhalb der dafür vorgesehenen Flächen und Räume ist nicht gestattet.

10.2 Für ein gedeihliches Zusammenleben im Mietobjekt ist vor allem die Beachtung des Gebots der Rücksichtnahme erforderlich. Die Regeln, die für ein geordnetes und reibungsloses Zusammenleben in der Hausgemeinschaft zu beachten sind, sind in der Hausordnung bestimmt, die diesem Vertrag als Anlage beigeheftet ist (Anlage 3). Diese Regeln hat der Mieter zu beachten und die vorgegebenen Zeiten einzuhalten.

10.3 Die Hausordnung darf der Vermieter auch nachträglich aufstellen und/oder ändern, soweit dies im Interesse einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung des Hauses notwendig und für den Mieter zumutbar ist. Neue oder geänderte Regelungen werden dem Mieter schriftlich mitgeteilt und wirken ab Zugang der Erklärung.

10.4 Der Mieter hat die in der Mietsache vorhandenen Abfallentsorgungseinrichtungen zu benutzen. Der Vermieter ist berechtigt, die eingerichtete Abfallentsorgung zu ändern, sofern sie durch die Gemeinde oder das Entsorgungsunternehmen anders geregelt wird, dies aus Gründen des Umweltschutzes gerechtfertigt ist oder vernünftige Gründe für die Änderung vorliegen.

10.5 Das Rauchen ist weder in den allgemein zugänglichen Räumlichkeiten des Gebäudes, noch in den Apartments gestattet.

§11 Benutzung der Mietsache, Obhuts- und Reinigungspflichten

11.1 Der Vermieter ist mit einer Änderung des Nutzungszwecks nicht einverstanden.

11.2 In die Spülsteine, Waschbecken und Aborte dürfen Abfall, schädliche Flüssigkeiten und ähnliches nicht eingebracht werden.

11.3 Die Wohnung ist ganzjährig vom Mieter ausreichend zu heizen und zu lüften. Der Lüftungsvorgang muss wenigstens zweimal täglich erfolgen. Das Lüften erfordert das Öffnen der Fensterflügel (sog. Stoßlüften). Sofern möglich, ist quer zu lüften. Kann die Querlüftung wegen der Raumaufteilung der Wohnung nicht erfolgen, ist übereck zu lüften. Eine Vergrößerung der Luftfeuchtigkeit über das normale Maß hinaus tritt insbesondere beim Duschen oder Wäschetrocknen ein. Sind in der Apartmentanlage für das Wäschetrocknen besondere Räume vorhanden, sollen diese grundsätzlich benutzt werden. Im Übrigen gilt die im vorstehenden Absatz für das kurzzeitige Auftreten größerer Dampfmengen beschriebene Lüftungsweise.

11.4 Der Vermieter oder von ihm beauftragte Personen sind nach vorheriger Ankündigung berechtigt, das Apartment für Verbesserungs-, Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten am Apartment, anderen Apartments oder den Allgemeinflächen zu betreten. Solche Arbeiten sind zu den üblichen Tageszeiten durchzuführen. Bei Gefahr im Verzug entfällt die Voranmeldepflicht und darf das Apartment auch zu anderen als zu üblichen Tageszeiten betreten werden.

§12 Anzeigepflichtige Handlungen des Mieters

12.1 Der Mieter hat dem Vermieter anzuzeigen, wenn er Haushaltsgeräte (Backofen, Geschirrspülmaschine, Zusatzheizung etc.) in der Mietsache aufstellen will.

12.2 Der Vermieter kann dem Mieter Beschränkungen für den Betrieb von Haushaltsgeräten auferlegen, wenn dies aus technischen Gründen, aufgrund der räumlichen Gegebenheiten, zum Schutze der Mietsache oder aus dem Gebot der Rücksichtnahme gerechtfertigt ist.

12.3 Bauliche Veränderungen innerhalb der Mieträume oder an der Außenseite dürfen nur mit Bewilligung des Vermieters erfolgen. Die in diesem Zusammenhang erfolgten Investitionen, Einbauten udgl. gehen sofort unentgeltlich in das Eigentum des Vermieters über. Der Vermieter hat bei Vertragsende das Wahlrecht über die unentgeltliche Zurücklassung der Investition oder auf Entfernung zu bestehen. Ein Anspruch auf Ersatz von Investitionen, insbesondere gemäß § 1037 iVm § 1097 ABGB ist ausgeschlossen. Der Ersatzanspruch des Mieters für von ihm durchgeführte notwendige Arbeiten gemäß § 1036 ABGB, die dem Vermieter oblegen hätten, bleibt davon unberührt.

§ 13 Erlaubnisvorbehalte zum vertragsgemäßen Gebrauch

13.1 Mit Rücksicht auf die Gesamtheit der Mieter sowie im Interesse einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung des Hauses und der Wohnung darf der Mieter die Mieträume nur für sich selbst und ausschließlich zu Wohnzwecken nutzen. Dem Mieter ist es nicht gestattet, das Bestandobjekt oder Teile davon, entgeltlich oder unentgeltlich, Dritten zur Verfügung zu stellen, sonst in irgendeiner Weise weiterzugeben oder dritte Personen aufzunehmen.

13.2 Die Haltung oder das vorübergehende Inpflegenehmen von Tieren ist untersagt. Dies gilt nicht für sog. Kleintiere (Zierfische, Kanarienvögel, Schildkröten etc.), die in den üblichen Grenzen gehalten werden.

13.3 Das Anbringen oder Aufstellen von Schildern, Aufschriften oder Gegenständen jeglicher Art in gemeinschaftlichen Räumen oder am Mietobjekt ist untersagt.

§14 Schönheitsreparaturen während und am Ende der Mietzeit

14.1 Der Mieter verpflichtet sich, während der Mietzeit die Schönheitsreparaturen innerhalb der Mieträume gemäß den nachfolgenden Bestimmungen auf seine Kosten durchzuführen. Dazu gehören: Das fachgerechte Streichen der Wände und Decken sowie das fachgerechte Reinigen des Bodenbelags.

14.2 Die Schönheitsreparaturen hat der Mieter nach Zweck, Art und Benutzung der Mieträume dann auszuführen, wenn dies nach dem Grad der Abnutzung oder der Beschädigung erforderlich ist, jedoch nur wenn eine über die übliche Abnutzung hinausgehende Abnutzung vorliegt. Dies ist in der Regel nach folgenden Zeitabständen (Regelfristen) der Fall:

Küche, Bad, WC: 5 Jahre / Wohn- und Schlafräume: 8 Jahre / Nebenräume: 10 Jahre

14.3 Der Mieter ist verpflichtet, sich vor Beginn der Durchführung derartiger Arbeiten über den Umfang geplanter Veränderungen (z.B. Umbaumaßnahmen des Vermieters), die seine Renovierungsleistungen beeinträchtigen könnten, zu erkundigen.

14.4 Die Schönheitsreparaturen sollen, sofern dies im Einzelfall vom Abnutzungszustand der

Wohnung erforderlich ist (d.h. wenn eine über die übliche Abnutzung hinausgehende Abnutzung vorliegt), auch zum Ende des Mietverhältnisses ausgeführt werden.

14.5 Endet das Mietverhältnis vor erstmaliger oder erneuter Fälligkeit der Schönheitsreparaturen, so ist der Mieter verpflichtet einen prozentualen Anteil an den Kosten der Schönheitsreparaturen zu tragen, der dem tatsächlichen Abnutzungszustand der Mietsache entspricht. Die Kosten werden ermittelt nach einem Kostenvoranschlag eines vom Vermieter auszuwählenden Malerfachbetriebes. Dieser prozentuale Anteil berechnet sich nach Maßgabe folgender Beispiele:

Berechnungsbeispiel 1:

Der reguläre Renovierungsturnus beträgt 5 Jahre. Das Mietverhältnis endet nach 4 Jahren. Der Mieter hat die Wohnung in dem üblichen Umfang abgenutzt. In diesem Fall gilt: tatsächliche Wohndauer 4 Jahre; erforderliche Renovierungsfrist: 5 Jahre; dies entspricht einer Beteiligungsquote von 4/5.

Berechnungsbeispiel 2:

Der reguläre Renovierungsturnus beträgt 5 Jahre. Das Mietverhältnis endet nach 4 Jahren. Der Mieter hat die Wohnung aber nicht stärker abgenutzt als es nach 2 Jahren zu erwarten wäre. In diesem Fall gilt: tatsächliche Wohndauer 4 Jahre; erforderliche Renovierungsfrist: 10 Jahre; dies entspricht einer Beteiligungsquote von 4/10.

Berechnungsbeispiel 3:

Der reguläre Renovierungsturnus beträgt 8 Jahre. Das Mietverhältnis endet nach 3 Jahren. Der Mieter hat die Wohnung aber nicht stärker abgenutzt als es nach 1 Jahr zu erwarten wäre. In diesem Fall gilt: tatsächliche Wohndauer 3 Jahre; erforderliche Renovierungsfrist: 24 Jahre; dies entspricht einer Beteiligungsquote von 3/24.

Berechnungsbeispiel 4:

Der reguläre Renovierungsturnus beträgt 10 Jahre. Das Mietverhältnis endet nach 3 Jahren. Der Mieter hat die Wohnung aber nicht stärker abgenutzt als es nach 1 Jahr zu erwarten wäre. In diesem Fall gilt: tatsächliche Wohndauer 3 Jahre; erforderliche Renovierungsfrist: 30 Jahre; dies entspricht einer Beteiligungsquote von 3/30.

14.6 Es bleibt dem Mieter unbenommen, seiner anteiligen Zahlungsverpflichtung dadurch zuvorzukommen, dass er bis zum Ende des Mietverhältnisses die Schönheitsreparaturen von über die übliche Abnutzung hinausgehenden Schäden fachgerecht ausführt. Im Übrigen steht es dem Mieter frei, konkret darzulegen, dass der vom Vermieter vorgelegte Kostenvoranschlag unrichtig ist oder die in Ansatz gebrachten Kosten unangemessen sind.

14.7 Unabhängig davon, ob die Wohnräume renoviert oder unrenoviert übergeben werden, berechnen sich die jeweiligen Fristen ab Überlassung der Mietsache; sind Schönheitsreparaturen nach diesem Zeitpunkt vom Mieter fachgerecht durchgeführt worden, berechnen sich die Regelfristen von diesem Zeitpunkt an.

§15 Kleinreparaturen und Wartungen

Der Mieter hat die Mieträume und die für diese bestimmten Einrichtungen und Geräte (insbesondere Elektroleitungs-, Gasleitungs-, Wasserleitungs-, Beheizungs- und sanitären bzw. technischen Anlagen) unter einvernehmlichem Ausschluss der Erhaltungsregelung des § 1096 ABGB zu warten, sofern es sich nicht um ernste Schäden des Hauses handelt. Ernste Schäden des Hauses sind dem Vermieter bei sonstigem Schadenersatz unverzüglich anzuzeigen.

Die Kosten für kleine Instandhaltungen und Wartungen innerhalb der Mietsache (§ 1.1), die während der Mietdauer erforderlich werden, sind vom Mieter zu tragen, soweit die Schäden nicht vom Vermieter zu vertreten sind. Die kleinen Instandhaltungen umfassen nur das Beheben kleiner Schäden an den Installationsgegenständen für Elektrizität, Wasser und Gas, den Heiz- und Kocheinrichtungen, den Fenster- und Türverschlüssen sowie den Verschlussvorrichtungen von Fensterläden und Rollladen. Eine kleine Instandhaltung (Kleinreparatur) ist gegeben, wenn der Reparatur- bzw. Wartungsaufwand EUR 100,00 im Einzelfall nicht übersteigt. Die vorstehende Kostentragung des Mieters ist auf einen Maximalbetrag von 8 % der für ein Kalenderjahr anfallenden Grundmiete nach § 4.1 begrenzt.

Der Mieter hat die Mieträume und seine Einrichtungen jedenfalls so zu warten und – soweit es sich nicht um die Behebung ernster Schäden des Hauses oder um Beseitigung einer Gesundheitsgefährdung handelt - instand zu halten, dass dem Vermieter und anderen Mietern des Hauses kein Nachteil erwächst. Der Mieter verpflichtet sich auch, die in Bestand gegebenen Inventargegenstände pfleglich zu behandeln, Beschädigungen zu beheben und diese bei Notwendigkeit zu erneuern.

§16 Stillschweigende Verlängerung des Mietvertrages

Eine stillschweigende Fortsetzung des Mietvertrages findet auch dann nicht statt, wenn der Mieter nach Ablauf der Mietzeit den Gebrauch der Mietsache fortsetzt, ohne dass eine Partei ihren entgegenstehenden Willen innerhalb von 2 Wochen dem anderen Teil gegenüber äußert. § 1114 ABGB fndet keine Anwendung.

§17 Wohnungsabnahme/Rückgabe der Mietsache und Verjährung

17.1 Der Vermieter ist zu einer Rücknahme der Wohnung frühestens eine Woche vor Ablauf der Mietzeit verpflichtet, solange die Parteien keine andere Vereinbarung getroffen haben.

17.2 Wurde das Mietverhältnis ordentlich gekündigt, ist der Mieter verpflichtet, spätestens 4 Wochen vor Beendigung des Mietvertrages mit dem Vermieter einen Termin zur Vorbesichtigung der

Wohnung innerhalb der üblichen Arbeitszeiten des Vermieters von 8.00 bis 18.00 Uhr werktags zu vereinbaren, sofern die Parteien nicht einen außerhalb dieser Tageszeiten liegenden Zeitpunkt vereinbaren. Bei dieser Vorbesichtigung wird der Umfang der bis zur Beendigung des Mietvertrages durchzuführenden Arbeiten des Mieters gemeinschaftlich festgelegt, ohne dass damit eine Beschränkung auf diese Arbeiten stattfindet, sofern dies nicht ausdrücklich vereinbart wird. Über das Ergebnis des Termins wird ein Protokoll gefertigt, das von beiden Parteien zu unterschreiben ist.

17.3 Die endgültige Abnahme der Mietsache findet spätestens am letzten Tag des Mietverhältnisses innerhalb der üblichen Arbeitszeiten des Vermieters von 8.00 bis 18.00 Uhr statt, sofern die Parteien nichts anderes vereinbaren. Fällt der letzte Tag auf einen Sonnabend, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag, hat die Abnahme vorbehaltlich anderer Vereinbarungen der Parteien am letzten Werktag davor während der üblichen Arbeitszeiten von 8.00 bis 18.00 Uhr stattzufinden.

17.4 Kommt der Mieter der Verpflichtung zur Vereinbarung einer vorläufigen oder endgültigen Wohnungsabnahme nicht nach, bestimmt der Vermieter den Termin zur Wohnungsabnahme während seiner Arbeitszeiten nach billigem Ermessen. Der vom Vermieter bestimmte Termin ist verbindlich, wenn er mindestens 24 Stunden vorher angekündigt wurde.

17.5 Neben den Verpflichtungen aus § 14 (Schönheitsreparaturen/Endrenovierung) bzw. § 15 (Kleinreparaturen/Wartungen) ist die Mietsache in vollständig geräumten und sauberen Zustand vom Mieter an den Vermieter ordnungsgemäß zu übergeben. Die Rückgabepflicht des Mieters erstreckt sich auf die Mieträume einschl. Keller, Speicher, sonstige Zubehörflächen (Waschküche, Trockenraum, Stellplätze, etc.) sowie die gemeinschaftlich zu nutzenden Teile des Mietobjektes. Bei der Wohnungsabnahme wird ein Abnahmeprotokoll erstellt. Das Abnahmeprotokoll ist von beiden Parteien zu unterschreiben.

17.6 Hat der Mieter – auch mit Zustimmung des Vermieters – Änderungen der Mietsache vorgenommen oder sie mit Einbauten versehen, so hat er den ursprünglichen Zustand bis zur Beendigung des Mietvertrages wieder herzustellen.

17.7 Bei Auszug hat der Mieter alle Schlüssel, auch die von ihm selbst Beschafften, an den Vermieter zu übergeben. Anderenfalls ist der Vermieter berechtigt, die Schlösser zu erneuern und neue Schlüssel anfertigen zu lassen, sofern der Mieter den Verlust der Schlüssel zu vertreten hat und sich aus dem Verlust der Schlüssel eine Gefahr für die Mietsache ergibt. Die Kosten hierfür trägt der Mieter.

§18 Personenmehrheit der Mieter

Die Mieter bevollmächtigen sich bis zum Widerruf gegenseitig zur Entgegennahme und Abgabe von Willenserklärungen gegenüber dem Vermieter. Diese Vollmacht gilt nicht für die Abgabe von Kündigungen und den Abschluss von Mietaufhebungsverträgen sowie innerhalb von Hauptleistungspflichten.

§19 Allgemeine Bestimmungen

19.1 Die Parteien halten fest, dass das Gebäude, in dem sich die Mietssache befindet ohne Zuhilfenahme öffentlicher Mittel nach dem 30.6.1953 neu errichtet wurde und daher das Mietrechtsgesetz gem. § 1 Abs 4 Z 1 nur zum Teil anwendbar ist.

19.2 Der Vermieter ist berechtigt, dieses Mietverhältnis auf einen Bestandnehmer des Gebäudes bzw der Flächen des Linked Living Wohnheims zu übertragen. Dieser tritt durch Übernahme des Vertrages in diesen Mietvertrag unter Aufrechterhaltung sämtlicher Bestimmungen (insbesondere Kündigungsbestimmungen, allfällige Befristungen, etc) ein, ohne dass es einer gesonderten Zustimmung des Mieters bedarf. Der Mieter erklärt daher bereits hiermit seine Zustimmung zur Übertragung des Mietvertrages im Falle der Veräußerung der Liegenschaft oder Inbestandgabe des Gebäudes oder der Flächen des Linked Living Wohnheims und wird diesen Vertrag unter unveränderter Aufrechterhaltung aller Vertragsbestimmungen gegen sich gelten zu lassen.

19.3 Mündliche Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht bzw. wird vereinbart, dass diese mit Unterfertigung dieses Mietvertrages außer Kraft treten. Änderungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Von diesem Schriftformerfordernis können die Parteien auch nur schriftlich abgehen.

19.4 Alle Erklärungen und Verständigungen, die aufgrund dieses Vertrages erforderlich sind, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Empfohlen wird die Übermittlung mittels eingeschriebenen Briefes. Die Zustellung hat an die zuletzt bekannt gegebene Anschrift zu erfolgen; die Zustellung an den Mieter ist während des aufrechten Vertragsverhältnisses in jedem Fall auch an die betreffende Mietsache möglich. Für die Wahrung von Fristen ist das Datum des Poststempels maßgebend.

19.5 Die Aufrechnung von Gegenforderungen des Mieters gegen den Mietzins, soweit diese nicht im rechtlichen Zusammenhang mit diesem Vertragsverhältnis stehen, rechtskräftig gerichtlich festgestellt oder von dem Vermieter ausdrücklich anerkannt wurden, wird ausgeschlossen.

19.6 Sollte irgendeine Bestimmung dieses Vertrages oder eine nachträgliche Änderung oder Ergänzung unwirksam, ungültig oder undurchsetzbar sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit, Gültigkeit oder Durchsetzbarkeit aller übrigen Bestimmungen nicht berührt. Im Falle der Unwirksamkeit, Ungültigkeit oder Undurchsetzbarkeit einer dieser Bestimmungen gilt zwischen den Vertragsparteien eine dieser Bestimmungen im wirtschaftlichen Ergebnis möglichst nahekommende und nicht unwirksame, ungültige oder undurchsetzbare Bestimmung als vereinbart.

19.7 Alle mit der Errichtung und Vergebührung dieses Vertrages verbundenen Kosten trägt allein der Mieter. Zum Zwecke der Gebührenbemessung wird festgehalten, dass der auf die Mieträume entfallende dreijährige Bruttogesamtmietzins zuzüglich der einmaligen Kosten **EUR 25.054,00** beträgt. Somit beträgt die Bestandvertragsgebühr **EUR 250,54.**

19.8 Zusätzlich hat der Mieter vor Mietbeginn eine sogenannte Administrationsgebühr in Höhe **EUR 250,00** zu entrichten. Die Gebühr setzt sich wie folgt zusammen: Aufnahme-Gebühr: **EUR 80,00** Scout Service: **EUR 50,00**, Nutzung der Community Spaces: **EUR 120,00**. Sämtliche vorgenannten Beträge verstehen sich brutto (inkl. USt).

19.9 Zudem fällt eine Endreinigungsgebühr in Höhe von **EUR 75,00** bei Beendiung des Mietvertrages bzw. nach Abnahme durch den Vermieter an. Diese wird mit der Kaution abgerechnet. Sämtliche vorgenannten Beträge verstehen sich brutto (inkl. USt).

19.10 Von diesem Vertrag werden zwei Ausfertigungen errichtet, von denen jeder Vertragspartner eine erhält.

19.11 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, die sich aus diesem Vertrag ergeben oder die sich auf seine Verletzung, sein wirksames Zustandekommen, seine Auflösung oder Nichtigkeit beziehen, ist das für Wien-Leopoldstadt sachlich zuständige Gericht. Dieser Vertrag unterliegt österreichischem Recht unter Ausschluss des Internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts.

19.12 Der Mieter nimmt zur Kenntnis, dass die im Rahmen der Bestellung und der Bestellabwicklung bekannt gegebenen Daten, hierzu gehören Vor- und Zuname, Titel, akad. Grad, Firmenwortlaut, Adresse, Verrechnungsschlüssel, Vorschreibung, Zahlungen, Gutschriften, Salden und Rückstände, sowie Bankkontonummer bei Einziehungsaufträgen zum Zwecke der Vertragserfüllung und Buchhaltung auch automationsunterstützt verwendet werden dürfen. Der Mieter stimmt zu, dass sein Name und seine bekannt gegebene elektronische Postadresse für Zusendungen von werblichen Informationen zu Produkten, Dienstleistungen und Angeboten des Vermieters (Direktmarketing) mittels elektronischer Post gemäß § 107 TKG benutzt werden darf, wobei der Mieter diese Zustimmung jederzeit beim Vermieter widerrufen kann.

19.13 Der Mieter stimmt zu, dass die von ihm abgegebenen Angaben zu seiner Person, seinem Status im Sinne des § 1.3 und der von ihm hierzu vorgelegten Belege sowie der weitere Inhalt dieses Mietvertrags und der jeweilige Stand seines Mieterkontos zum Nachweis aus dem Hauptmietverhältnis bestehender Nachweispflichten und zur Ermittlung der im Verhältnis Vermieter / Eigentümer vereinbarten Miete an den Eigentümer der Mietsache (Turbo Ö2 Liegenschaftsbesitzverwaltungs GmbH, Vorgartenstraße 204, 1020 Wien) durch den Vermieter weitergegeben und bei diesem gespeichert werden, wobei der Mieter diese Zustimmung jederzeit beim Vermieter widerrufen kann.

Anlagen: SEPA-Lastschriftmandat
Hausordnung
Brandschutzordnung

Ort_____, den_____

_____
Vermieter
Eigentümergesellschaft

Ort_____, den_____

_____
Mieter

Ort_____, den_____

_____
Schuldbeitretender gem. §8.5

Einzugsermächtigung/SEPA-Basislastschriftmandat

Hiermit ermächtige(n) ich/wir bis auf Widerruf die

CAPERA Immobilien Service GmbH
Vorgartenstraße 204, A-1020 Wien

als Mietverwalter Zahlungen für:

- Wiederkehrende Forderungen wie **monatliche Mietzahlung (All in Miete)**
- Einmalzahlungen für **Kosten von Rücklastschriften**

jeweils bei Fälligkeit betreffend das Mietverhältnis:

Straße/Ort: ……

Mieter Name(n), Vorname(n): ……

Mieter-Nr.: ……..……..

von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der CAPERA Immobilien Service GmbH auf meinem/unserem Konto gezogenen Lastschriften einzulösen:

Kontoinhaber: ……

Bank: .....

Konto-Nr.: .....

BLZ: .....

IBAN: ……

BIC: ……

Gläubiger ID; ……

Der Einzug soll erstmalig für den Monat .....November..... erfolgen.

Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basislastschrift wird die CAPERA Immobilien Service GmbH Sie über den Einzug unterrichten und Ihnen die Mandatsreferenz mitteilen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

....
Ort, Datum Unterschrift(en) des/der Kontoinhaber(s)

IBAN und BIC finden Sie auf dem Kontoauszug, auf neuen Bankkarten oder Ihrem Online-Banking-Portal.

HAUSORDNUNG

1. Rücksichtnahme

Die Hausordnung soll unter den Bewohnern ein allseitig gutes Einvernehmen sowie zufrieden stellende Verhältnisse in der Wohnheimanlage sicherstellen. Das Zusammenleben in der Apartmentanlage erfordert besondere Rücksichtnahme.

Die Störung von Mitbewohnern ist zu unterlassen. Lärm, wie z.B. laute Musik, Türen schlagen usw. ist zu vermeiden. Rundfunk- und Fernsehgeräte sind auf Zimmerlautstärke einzustellen. Stark Trittschall entwickelndes Schuhwerk, wie z.B. Clogs, sind mit großer Rücksichtnahme zu verwenden. In der Zeit von 22:00 bis 07:00 Uhr ist die Nachtruhe einzuhalten.

2. Sorgfaltspflicht des Mieters

Gebäude, Inventar, Anlagen und Gemeinschaftseinrichtungen sind schonend und pfleglich zu behandeln. Das Anbringen von Plakaten, Bildern und Aufklebern, Transparenten und Beschriftungen außerhalb des gemieteten Apartments bedarf der Genehmigung des Vermieters.

Der Mieter haftet für die Vollzähligkeit und den Zustand des Zimmerinventars. Ein Austausch der Einrichtungsgegenstände mit denen anderer Apartments ist ausdrücklich untersagt.

Befestigungsmittel an Schränken und Türen dürfen keine Beschädigungen hinterlassen. Installationsleitungen, z.B. Kabel, dürfen nicht fest verlegt werden.

Ohne Einwilligung des Vermieters sind bauliche Änderungen – auch kleineren Umfangs – am Gebäude oder Inventar zu unterlassen. Hierzu zählt u.a. auch das Anbringen von Markisen und Außenjalousien. Innerhalb des Bades ist das Bohren von Löchern ausdrücklich untersagt.

Mit Wasser, Strom, Warmwasser und Wärmeenergie ist sparsam umzugehen. Bei längerer Abwesenheit hat der Mieter die Heizungszufuhr zu reduzieren und die Fenster geschlossen zu halten.

Es ist bitte durch jeden Bewohner die Kontrollfunktion zu wahren, dass das Licht in den Gemeinschaftsräumen beim Verlassen durch den letzten Nutzer zu löschen ist.

Der Transport von sperrigen oder scharfkantigen Gegenständen und Möbeln ist unter größtmöglicher Vorsicht durchzuführen. Beschädigungen gehen zu Lasten des Verursachers. Schäden sind dem LINKED LIVING-Scout unmittelbar zu melden.

HAUSORDNUNG

Das Anbringen von Einzelantennen an Hauswänden oder am Dach ist grundsätzlich nicht gestattet. Die Bewohner sind verpflichtet, die dafür vorgesehenen Anschlussmöglichkeiten für TV und Radio in den Wohnungen zu nutzen. Sofern ausländische Bewohner kein TV- oder Radioprogramm in ihrer Landessprache empfangen können, kann der Verwalter auf schriftlichen Antrag hin der Errichtung einer mobilen Empfangsanlage widerruflich zustimmen.

Die Installation/ Nutzung von Heizlüftern innerhalb der Apartments ist ausdrücklich untersagt.

3. Schlüssel

Zum Schutze der Privatsphäre sowie des Eigentums sind aus Sicherheitsgründen die Zugangstüren zum LINKED LIVING-Objekt sowie die Eingangstür des Apartments stets verschlossen zu halten.

Türschlüssel sind sorgfältig aufzubewahren. Bei Verlust ist der Vermieter sofort zu benachrichtigen. Die Kosten der Wiederbeschaffung, bzw. des damit verbundenen Tausches des Schließzylinders, trägt der Mieter.

Das vom Vermieter eingebaute Schloss darf nicht durch ein anderes ersetzt werden.

4.Reinigung

Jedem Mieter obliegt die eigenständige Reinigung seines Apartments sowie der dazugehörigen Einrichtungsgegenstände.

Die Reinigung der Treppenhäuser und Flure sowie der Gemeinschaftsräume, wie Learning- und Washing - Lounge, erfolgt durch einen externen Dienstleister.

Die Gemeinschaftsräume stehen allen Mietern im gleichen Umfang zur Verfügung. Die Räume sind bitte immer in einem Zustand zu verlassen, in dem Jeder diese selbst anzutreffen wünscht.

5. Wäschepflege

Für das Waschen und Trocknen der Wäsche stehen in der Washing- Lounge Waschmaschinen und Wäschetrockner zur gemeinschaftlichen Benutzung gegen Entgelt zur Verfügung. Die Gerätschaften sind entsprechend der ausgelegten Gebrauchsanleitung zu betreiben.

Zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelpilzen innerhalb der Apartments ist für das Wäschetrocknen ausschließlich der elektrische Wäschetrockner zu verwenden.

6. Lagerung

Gemeinschaftlich genutzte Grundstücks- und Gebäudeflächen, sowie alle Flucht- und Rettungswege, sind von privaten Lagergegenständen und Mobiliar freizuhalten (z.B. Schuhe, Schuhregale, Fußmatten etc.). Insbesondere gilt dies für Flure, Treppenhäuser, Gemeinschaftsräume sowie die Freiflächen des Grundstückes. Zudem dürfen innerhalb der

Wohnflächen und Flure keine Fahrräder abgestellt werden. Hierfür sind ausschließlich die zur Verfügung gestellten Fahrradstellplätze zu nutzen.

Bei Zuwiderhandlung können alle Gegenstände/ Fahrräder durch den LINKED LIVING-Scout ohne Abmahnung entfernt werden. Die Kosten für die Beseitigung und evtl. Verwahrung trägt der Besitzer.

7. Rundfunk/Fernsehen/Netzinfrastruktur

Für die Benutzung der Rundfunk- und Fernsehsteckdosen sowie des Netzwerkes sind entsprechend genormte Anschlusskabel zu verwenden. Manipulationen an der Anschlusssteckdose sind zu unterlassen.

8. Müll-Abfälle

Sämtliche Abfälle, mit Ausnahme von Sperrmüll, gehören, unter Berücksichtigung der konsequenten Mülltrennung, in die dafür vorgesehenen Müllcontainer und Mülltonnen. Verpackungsmaterialien und großvolumige Gegenstände sind vor Einwurf in den Müllbehälter in geeigneter Weise zu zerkleinern. Bitte achten Sie aus hygienischen Gründen darauf, dass die Umgebung der Mülltonnen nicht verunreinigt wird. Schließen Sie nach der Benutzung den Deckel des Müllbehälters sorgfältig und achten Sie darauf, dass keine Abfallreste zwischen Behälterrand und Deckel eingeklemmt werden.

9. Gefahrenstoffe und Umgang mit offenem Licht

Feuer- und explosionsgefährliche Stoffe dürfen im Haus weder gelagert noch abgestellt werden. Brennbares, explosives oder ätzendes Material darf nur im Rahmen des Hausgebrauchs aufbewahrt werden.

Bei Undichtigkeiten oder sonstigen Mängeln an den Gas- und Wasserleitungen sind sofort das zuständige Versorgungsunternehmen sowie der Verwalter zu benachrichtigen. Wird Gasgeruch in einem Raum bemerkt, darf dieser nicht mit offenem Licht betreten werden. Elektrische Schalter sind nicht zu betätigen. Die Fenster sind zu öffnen.

Rauchverbot: In den Fluren, Treppenhäusern sowie in allen Gemeinschaftsbereichen ist das Rauchen ausdrücklich untersagt!

Aus Sicherheitsgründen und wegen der Geruchsbelästigung ist das Grillen mit festen oder flüssigen Brennstoffen auf Balkonen und Loggien nicht gestattet. Hierfür sind bitte die zur Verfügung stehenden Freiflächen innerhalb des LINKED LIVING-Geländes zu nutzen.

10. Heizen und Lüften

Bei Frostwetter sind die Heizkörperventile in den Wohnungen und im Haus geöffnet zu halten. Es sind alle geeigneten Maßnahmen zu treffen, um ein Einfrieren der sanitären Anlagen zu vermeiden.

Auch in der kalten Jahreszeit ist die Wohnung ausreichend zu lüften. Dies erfolgt durch möglichst täglich mehrmaliges kurzfristiges Öffnen der Fenster. Dauergekippte Fenster bringen keine bessere Lüftung, erhöhen jedoch erheblich den Energieverbrauch.

Der LINKED LIVING-Scout ist angewiesen, die Einhaltung der Hausordnung zu überwachen. Er handelt in dieser Eigenschaft als Beauftragter des Verwalters.

Diese Hausordnung gilt auch gegenüber Gästen/Besuchern der Hausbewohner sowie Mietern von Tiefgaragenstellplätzen. Verantwortlich für die Einhaltung der Hausordnung durch Gäste oder Besucher sind die betreffenden Hausbewohner.

11. Betreten von Dachflächen

Das Betreten von Dachflächen über angrenzende Fenster und Türen ist den Bewohnern der Apartmentanlage ausdrücklich untersagt. Zuwiderhandlungen werden mit weitreichenden Konsequenzen geahndet.

12. Fahrzeuge

Das Abstellen von motorisierten Fahrzeugen auf den Hof- und Grünflächen der Apartmentanlage, sowie den Gehwegen, ist ausdrücklich untersagt. Bei Zuwiderhandlung wird zu Lasten des Fahrzeughalters eine kostenpflichtige Beseitigung veranlasst.

13. Pflanzenpflege

Der Vermieter stellt zur Erhöhung des Wohnwertes und zur Balkonabtrennung Pflanztröge auf. Diese sind mit immergrünen Pflanzen (Kirschlorbeer) bepflanzt. Der Mieter ist verpflichtet diese Pflanzen zu pflegen, insbesondere einmal wöchentlich zu giessen. Der Vermieter stellt dem Mieter dafür eine Gießkanne zur Verfügung. Die Pflanztröge sind nicht als Mülleimer, z. Bsp. für Zigarettenkippen, o. ä. zweck zu entfremden.

Vielen Dank.
Ihr LINKED LIVING-Team

BRANDSCHUTZORDNUNG
in Anlehnung an die TRVB O 119

WOHNANLAGE

Für alle Personen **OHNE**
Brandschutzaufgaben.

BRANDSCHUTZORDNUNG
in Anlehnung an die TRVB O 119

1. Einleitung
Die folgende Brandschutzordnung gibt wichtige Hinweise über das Verhalten zur Gewährleistung eines sicheren Betriebes, zur Vermeidung der Gefährdung von Gesundheit und Eigentum und Verminderung folgenschwerer Schäden durch Brände sowie das Verhalten im Brandfall selbst.
Die nachstehend angeführten Bestimmungen sind genauestens einzuhalten, wobei das Nichtbefolgen dieser Forderung unter Umständen auch zivil- und/oder **s**trafrechtliche Folgen nach sich ziehen kann.

2. Verantwortlichkeit und Zuständigkeit
Für die Brandsicherheit des gesamten Betriebes sind die im Anhang genannten Personen zuständig. Die den Brandschutz betreffenden Weisungen dieser Personen sind unverzüglich zu befolgen und alle Wahrnehmungen von Mängel auf dem Gebiete der Brandsicherheit sind ihnen sofort bekannt zu geben. Den genannten Personen obliegt die Überwaschung und Einhaltung der behördlich vorgeschriebenen Brandschutzmaßnahmen und die Bestimmungen der Brandschutzordnung.

3. Allgemeines Verhalten
3.1. Ordnung und Sauberkeit einhalten
3.2. Brennbare Abfälle, wie z.B. Hobelscharten, Sägespäne, Holzstaub, öl- oder lackgetränkte Putzlappen, Leichtmetallspäne etc. sind spätestens bei Arbeitsschluss aus den Arbeitsräumen zu entfernen und brandsicher aufzubewahren. Solche Abfälle sind in nicht brennbaren, mit selbstschließenden Deckeln versehene Behälter aufzubewahren.
3.3. Antriebe, wie z.B. Elektromotoren, Vorgelege u. ä. sind stets von (Ab-) Lagerungen freizuhalten.
3.4. Das Lagern von brennbarem Material in unzulässiger Menge (höchstzulässige Lagermenge beachten) oder an unzulässiger Stelle (Stiegenhäuser, Gänge und sonstige Verkehrswege, Dachböden, in der nähe von Feuerstätten, in Garagen u. ä.) ist verboten. Druckgasbehälter aller Art sind kühl, standsicher und so zu lagern und aufzustellen, dass sie im Gefahrenfalle leicht geborgen werden können.
3.5. Im Betriebsgelände dürfen Fahrzeuge nur so mit Genehmigung der Betriebsleitung abgestellt werden, dass Verkehrs- und Fluchtwege sowie die Zufahrt von Einsatzfahrzeugen nicht behindert wird.
3.6. Im gesamten Betrieb ist das Rauchen und der Umgang mit offenem Licht und Feuer verboten. Lediglich in den nachstehend angeführten Bereichen ist das Rauchen erlaubt. Diese Bereiche sind entsprechend gekennzeichnet.
3.7. Elektrokoch- und Heizgeräte mit offenen Heizdrähten sind verboten. Feuerstätten, Heiz-, Koch- und Wärmegeräte dürfen nur mit Genehmigung der Betriebsleitung und nach Anweisung des Brandschutzbeauftragten aufgestellt und in Betrieb genommen werden. Sie sind vorschriftsmäßig instand zu halten und zu bedienen.
3.8. Feuerungsrückstände (Asche, Schlacke) dürfen nur in nichtbrennbaren Behältern mit ebensolchen Deckeln aufbewahrt werde.
3.9. Elektrische Anlagen sind vorschriftsmäßig instand zu halten. Änderungen und Reparaturen dürfen nur durch hierzu befugte Personen vorgenommen werden. Das Herstellen provisorischer Installationen ist verboten, insbesondere das überbrücken durchgebrannter Schmelzsicherungen.
3.10. Maschinen und maschinelle Antriebe sind nach den Anweisungen des Herstellers zu betreiben: Insbesondere sind die Schmierpläne einzuhalten. Sämtliche Arbeitsvorrichtungen sind von Arbeitsabfällen und Ablagerungen freizuhalten.
3.11. Feuerarbeiten dürfen nur nach vorheriger Genehmigung (Heißarbeitsschein) durch die Betriebsleitung, den Meister und/oder den Brandschutzbeauftragten durchgeführt werden. Ausgenommen sind die dafür vorgesehenen und entsprechend eingerichteten Werkstätten.
3.12. Flucht- und sonstige Verkehrswege sind von Lagerungen aller Art freizuhalten.
3.13. Der Schließbereich von Brandschutztüren ist von Gegenständen aller Art freizuhalten. Die

Selbstschließvorrichtungen dürfen nicht blockiert oder außer Funktion gesetzt werden.
3.14. Löschgeräte und Löschmittel dürfen weder verstellt, der Sicht entzogen (z.B. durch darüber gehängte Kleidungsstücke), noch missbräuchlich von den vorgeschriebenen Aufstellungsplätzen entfernt oder zweckwidrig verwendet werden.
3.15. Die Schlüssel zu allen Betriebsräumen sind nach Arbeitsschluss abzugeben. Die Schlüssel müssen dauerhaft gekennzeichnet sein.
3.16. Bei Arbeitsschluss müssen alle Arbeitsräume in Ordnung gebracht, brennbare Abfälle entfernt und elektrische Einrichtungen – soweit möglich – ausgeschaltet werden. Ventile von nicht in Betrieb befindlichen Gasanlagen sind zu schließen.
3.17. Im Betrieb angebrachte, Hinweistafeln die sich auf das richtige Verhalten nach den vorstehenden Bestimmungen beziehen, sind genau zu beachten, dürfen nicht in der Sicht entzogen und nicht beschädigt werden.
3.18. Über den allgemeinen Arbeitsschluss hinausgehender Aufenthalt von Arbeitnehmern im Betrieb ist nur mit Genehmigung der Betriebsleitung zulässig.

4. Verhalten im Brandfall

VERHALTEN BEI BRANDAUSBRUCH
1. Ruhe bewahren
2. Immer beachten: Alarmieren der Feuerwehr, erforderlichenfalls Räumungsalarm auslösen; Retten, Löschen.
3. Türen des Brandraumes schließen.
4. Stiegenhaus- und Fluchtwegtüren schließen, Stiegenhausfenster öffnen.
5. Lüftungs- und Klimaanlagen abstellen
6. Aufzüge nicht benutzen.
7. Bei Ertönen des Räumungsalarmes (Angabe des Alarmzeichens) sofort das Gebäude verlassen.

Falls dies nicht möglich ist:
- im Raum verbleiben
- Türen schließen, Fenster öffnen
- sich den Löschkräften bemerkbar machen

VERHALTEN WÄHREND DES BRANDES
1. Der Feuerwehr die Zufahrt öffnen
2. Rettungsversuche nur nach Anweisung der Einsatzkräfte durchführen
3. Bei der Brandbekämpfung ist folgendes zu beachten
a. Löschstrahl nicht in Rauch und Flammen, sondern direkt auf die brennenden Gegenstände richten,
b. Leicht brennbare Gegenstände aus der Nähe des Brandes entfernen oder durchkühlen mit Wasser vor Entzündung schützen
c. Bei Flugfeuer oder Funkenflug sämtliche Öffnungen, insbesondere Türen und Fenster der gefährdeten Objekte, vor allem auf dem Dachboden schließen,
d. Für die Tätigkeit der Einsatzkräfte Platz machen und deren Anordnungen Folge leisten

MASSNAHMEN NACH DEM BRAND
1. Vom Brand betroffene Räume nicht betreten.
2. Alle Wahrnehmungen, die zur Ermittlung der Brandursache dienen können, dem Einsatzleiter der Feuerwehr, dem Vorgesetzten oder dem Brandschutzbeauftragten bekannt geben.
4. Benützte Handfeuerlöscher erst nach Wiederfüllung und Instandhaltung an ihren Standorten anbringen